

dd-agents 中国法智能体改写清单

配套文件:《Awesome-Legaltech-资源清单.md》附录 B 目的:把开源并购尽调系统 [dd-agents](#) 的 9 个领域专家智能体,从英美法/美国监管框架改写为中国法下的并购尽调版本。用法:每个智能体对应一个 `dd-config/agents/<name>.md` 人格文件(纯 Markdown, 无需改 Python)。下表给出每个智能体「保留 / 删除 / 新增/重写」三类 `focus_areas`, 及对应的中国法依据。整理日期:2026-06-22 | 适用:股权收购 / 资产收购 / 增资 三类常见交易, 重点为非上市公司及国企/外资标的。

总体改写原则

- 复用工程框架, 替换法律内容——流水线、交叉引用、溯源、质量门全部保留; 只改 9 个人格文件的 `focus_areas`、严重度定级、引用规范。
 - 引用规范本地化——证据溯源的“citation”格式从 Bluebook/美国判例, 改为:法律名称 + 条款号(如《公司法》第 XX 条)、合同名称 + 条款编号、裁判文书案号(如[2023]京 01 民终 XXXX 号)。
 - 新增中国特有“交易前置审批”维度——经营者集中申报、外资安全审查、国资进场交易等, 决定交易能否做成, 应设为最高严重度(P0)。
 - 会计/税务口径——CAS 企业会计准则替代 US GAAP; 中国税制替代美国税制。
 - 模型与数据合规——底座模型建议 DeepSeek 或本地中文法律模型, 数据室不出境。
-

1. Legal(法律)智能体

保留(通用并购法律点):控制权变更条款、反转让/限制转让条款、终止条款、知识产权权属、赔偿与责任上限、保证与陈述、争议解决条款。

删除/弱化:美式 change-of-control 五子类细分、美国判例溯源逻辑、freedom-to-operate(FTO)按美国专利。

新增/重写(中国法核心):

- 标的权属核查:土地使用权(出让/划拨区分)、房产权属与抵押、车辆/设备、知识产权权属与瑕疵(商标/专利/著作权/软著登记)、特许经营资质。
- 公司治理合规:股东会/董事会决议是否有效、国有股权转让的进场交易与评估程序、外商投资审批历史、章程对股权转让的限制(优先购买权、随售权)。
- 股权结构:**VIE**/红筹结构合规性、代持/隐名股东、对赌(估值调整)与回购条款效力(《九民纪要》)、股权质押与冻结。

- 重大合同变更控制: 合同中"控制权变更需相对方同意"条款扫描(中国《民法典》合同编)。
- 诉讼与执行: 标的及关联方未决诉讼、被执行人/失信记录(中国裁判文书网、信用中国)。

主要依据:《公司法》《民法典》合同编/物权编、《外商投资法》、企业国有资产交易监督管理办法(32 号令)、《九民纪要》。

2. Finance(财务) 智能体

保留: 收入交叉核验(>5% 偏差预警)、收入拆解、单位经济(CAC/LTV/NRR/GRR)、定价合规、成本结构、财务预测、保险方案分析。

删除/弱化: 纯美国口径科目。

新增/重写:

- 会计准则口径: CAS 企业会计准则 vs 报表披露差异; 收入确认(CAS 14)。
- 财务真实性: 两套账/体外循环核查、关联交易非关联化、现金收入占比异常。
- 应收账款与坏账: 账龄、集中度、关联方应收。
- 或有负债: 对外担保(尤其为关联方/股东担保)、民间借贷、表外融资。
- 财政补贴依赖: 政府补助占利润比重及可持续性。

主要依据: 企业会计准则(CAS)、《公司法》关于对外担保的规定、关联交易披露要求。

3. Commercial(商业) 智能体

保留(通用度高, 改动最小): 续约机制、客户流失风险、SLA 承诺、采购/销售量承诺、客户集中度(>30% 预警)、定价模型、最惠条款(MFN)、竞争定位、供应链风险、运营产能。

新增/重写:

- 大客户合同的"控制权变更/转让限制"条款(并入与 Legal 交叉)。
- 经销/特许网络合规: 是否涉及《商业特许经营管理条例》备案。
- 供应商资质与独家依赖: 核心供应商集中、独家协议、是否存在被"卡脖子"的进口依赖。

主要依据:《商业特许经营管理条例》、《民法典》合同编。

4. ProductTech(产品技术)智能体

保留:DPA(数据处理协议)分析、安全认证、技术 SLA、数据可携、迁移复杂度、技术债、供应商锁定。

新增/重写:

- 数据合规(中国框架):《个人信息保护法》《数据安全法》《网络安全法》合规;数据出境安全评估/标准合同/认证;重要数据识别。
- 等保(网络安全等级保护)定级与测评情况。
- 软件正版化与开源许可:自研软件著作权归属、开源协议(GPL 传染性)合规。
- 关键技术与人员绑定:核心代码/专利与离职竞业。

主要依据:《个人信息保护法》《数据安全法》《网络安全法》、网络安全等级保护制度(等保 2.0)、数据出境相关规定。

5. Cybersecurity(网络安全)智能体

保留:安全治理、事件历史、漏洞管理、身份与访问、网络基础设施、数据保护、第三方风险、灾备、合规认证、网络保险。

新增/重写:

- 等保合规:等级保护备案与测评报告(与 ProductTech 交叉)。
- 关键信息基础设施(CII)认定与额外义务(若涉及)。
- 数据泄露的中国报告义务:向网信/行业主管部门报告流程。
- 关基与数据本地化:服务器/数据存储是否在境内。

主要依据:《网络安全法》关键信息基础设施保护、等保 2.0、数据本地化要求。

6. HR(人力)智能体

保留:人员构成、薪酬分析、福利负债、关键人才保留、组织结构、用工分类、继任计划。

删除/弱化:美国 at-will employment、工会集体谈判(美式)。

新增/重写(中国劳动法核心):

- 劳动合同合规:书面合同签订率、固定/无固定期限、竞业限制与补偿。
- 社保与公积金:欠缴/少缴/基数不实(并购最常见隐性负债, 定级 P0/P1)。
- 经济补偿金敞口:裁员/转移员工的 N/N+1 补偿测算(《劳动合同法》第 40、46、47 条)。
- 劳务派遣与外包合规:派遣比例($\leq 10\%$)、假外包真派遣。
- 工伤与职业病:历史工伤、职业病高发岗位。
- 股权激励:未行权期权/限制性股票在交易中的处理。

主要依据:《劳动合同法》、社会保险法、住房公积金管理条例、劳务派遣暂行规定。

7. Tax(税务) 智能体

保留:所得税合规、转让定价、税务优惠/属性、间接税、税务争议、关联交易。

删除/弱化:美国 NOL、美国联邦/州税制、US transfer pricing 文档框架。

新增/重写(中国税制核心):

- 股权转让所得税:自然人股东 20% 个税、企业股东所得税;核定 vs 据实。
- 特殊性税务重组:是否适用财税[2009]59 号(递延纳税)条件。
- 土地增值税与契税:资产收购(尤其涉房地产)的土增税、契税敞口。
- 间接转让:境外架构下的 7 号公告(原 698 号)非居民间接转让风险。
- 税收优惠可持续性:高新技术企业、西部大开发等优惠资格在交易后能否延续。
- 历史欠税与发票合规:欠税、虚开发票风险、留抵退税。

主要依据:企业所得税法、个人所得税法、财税[2009]59 号、国家税务总局公告 2015 年第 7 号、土地增值税/契税相关规定。

8. Regulatory(监管合规) 智能体 —— 改动最大, 最高优先级

保留:牌照可转让性、反垄断、数据隐私监管、行业监管、政府采购、环保监管、消费者保护、AML/制裁。

新增/重写(中国特有交易前置审批, 多数为 P0):

- 经营者集中反垄断申报:营业额是否达申报标准(全球 120 亿 + 中国境内门槛)、是否需向 **SAMR** 申报、未申报先实施的处罚风险。
- 外商投资安全审查 + 负面清单:外资买方时的准入限制与安审。
- 国资监管程序:标的为国企时的进场交易、评估备案、审批(32 号令)。

- 行业准入许可:金融、医疗、教育、传媒、增值电信(ICP/EDI)等牌照的可转让性与重新审批。
- 数据出境合规(与 ProductTech/Cyber 交叉)。
- 反垄断之外的产业政策:外资准入特别管理措施、特定行业审批(如药品 GMP、危化品)。

主要依据:《反垄断法》及经营者集中申报标准规定、《外商投资法》及安全审查办法、企业国有资产交易监督管理办法(32 号令)、各行业准入许可法规。

9. ESG(环境社会治理)智能体

保留:环境污染、环保许可、气候/碳风险、危险品、供应链可持续、ESG 治理、社会影响、ESG 披露、生物多样性、循环经济。

新增/重写:

- 环保合规(中国框架):排污许可证、环评(环境影响评价)手续、土壤污染(尤其工业用地/搬迁场地)历史责任。
- 环保处罚与限产记录:行政处罚、被环保督察记录。
- 安全生产:高危行业安全生产许可、重大事故历史。
- "双碳"政策敞口:能耗双控、高耗能行业的产能/政策风险。

主要依据:《环境保护法》《土壤污染防治法》、排污许可管理条例、安全生产法。

编排/综合智能体的轻量调整(非领域专家, 简述)

- **Executive Synthesis**(结论):定级规则里,将"前置审批未过"(反垄断申报/安审/国资审批/牌照不可转让)设为一票否决式 **P0**, 直接影响 Go/No-Go。
 - **Red Flag Scanner**(红黄绿):8 个 deal-killer 类别改为中国并购杀手项:未申报经营者集中、国资程序瑕疵、社保大额欠缴、标的权属瑕疵、两套账、数据出境违规、外资准入禁止、重大未决诉讼/被执行。
 - **Judge / Acquirer Intelligence**:仅需把引用核验规则改为中国法条/案号格式;投资逻辑映射沿用。
-

实施建议

1. 先做单域验证:从 Legal + Regulatory + Tax 三个改动最大的智能体起步,用 1 单真实交易脱敏数据室跑通,核对召回率与引用准确性。

2. 底座模型:DeepSeek 或本地中文法律模型(走 Anthropic 兼容网关接入),数据室不出境。
3. 引用规范统一:在每个 `agents/*.md` 顶部固定 citation 格式模板,确保溯源可核查。
4. 严重度校准:把"中国特有前置审批"统一设为 P0,避免按美式逻辑漏判。
5. 配套评测集:参照 Master Claude for Legal 的 51 题思路,建一套中国并购尽调评测题,回归测试每次人格改写。

本清单为 AI 系统改造的内容设计参考,不构成法律意见;具体交易的尽调范围与法律结论应由执业律师/会计师确定。

参考链接:[zoharbabin/due-diligence-agents](https://github.com/zoharbabin/due-diligence-agents) | [Agent Customization 文档](#)